의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 에이에스엠 어셈블리 시스템스 싱가포르 피티이 리미티드

【특허고객번호】 5-2017-003307-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 장훈

【대리인번호】 9-1999-000601-4

【포괄위임등록번호】 2017-004968-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0048938

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2019-0882034-01

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 장훈 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 거절결정의 이유

본원, 10-2018-48938에 대한 2019년 12월 5일자 거절결정서의 거절결정이유를 살펴보면,

「이 출원의 청구범위의 청구항 제20항 내지 제21항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다. 라고 하고,

나. 의견내용 검토에서, ① 출원인의 의견 중 보정된 청구항 1 발명에는 상기 특징부 중의 '양방향 벨트'에 관한 구성이 부가되어 있으므로 출원인이 주장하는 효과를 고려하여 진보성을 인정할 수 있습니다.

② 그러나, 보정된 청구항 20,21 발명에는 상기 특징부 중 어떤 것도 기재되어 있지 않아 출원인께서 주장하시는 인용발명1과의 구성 및 효과의 차이를 인정할 수 없으므로, 위 출원인의 주장은 이유가 없습니다.

따라서, 보정된 청구항 20,21 발명은 이전 거절이유를 여전히 해소하지 못하였으므로 거절결정합니다.」라고 기재되어 있습니다.

Ⅱ. 명세서 등의 보정에 대한 설명

(1) 청구항 제20항에 심사관님이 특허가능하다고 언급한 제22항의 내용을 부가하는 보정을 행하였습니다.

(2) 위 보정으로 인해 청구항 제22항은 삭제하였습니다.

(3) 상기와 같은 보정은 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 행한 것으로서 신규사항 추가가 아닙니다. 또한, 위와 같은 청구범위의 보정은 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 특허청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 것입니다. 따라서 위 보정은 특허법 제47조 제2항 및 제3항의 요건을 만족하는 적법한 보정이라고 생각됩니다.

Ⅲ. 결론

이상과 같은 의견내용과 보정서 제출을 통하여, 거절결정의 이유는 해소되었다고 생각되는바, 보정된 명세서로 본원을 재심사하시어 특허결정하여 주시기 바랍니다.